

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5018 -
5019/2533

นางวลัยวรรณ สุกกสังข์หรือสุกกสังค์
กับพวก

โจทก์

นางสิริพรหรือศิริพร เต็มเจริญ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

ป.วิ.อ. มาตรา 46

ศาลทหารกรุงเทพวินิจฉัยคดีส่วนอาญาที่จำเลยถูกฟ้องว่าพยานหลักฐานของโจทก์เท่าที่นำสืบมานั้นทำให้เกิดความสงสัยว่าจำเลยเป็นคนขับรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุหรือไม่ เห็นควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย จึงพิพากษายกฟ้องโดยไม่ได้ชี้ขาดว่าจำเลยเป็นคนขับรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุหรือไม่ ถ้าหากฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนขับ ก็จะต้องชี้ขาดอีกด้วยว่าจำเลยได้กระทำโดยประมาทหรือไม่ เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดจากจำเลย จึงมีสิทธินำพยานหลักฐานเข้าสืบให้ฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนขับรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุได้.

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า โจทก์ที่ ๒ เป็นบุตรของโจทก์ที่ ๑ซึ่งเกิดจากนายปราโมทย์ มนชน โจทก์ที่ ๓ เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์เก๋งคันเกิดเหตุ จำเลยที่ ๑

ถึงที่ ๓ ร่วมกันประกอบกิจการเดินรถยนต์โดยสาร จำเลยที่ ๔ เป็นลูกจ้างขับรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุของจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ไปในทางการที่จ้างจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดสงขลาด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังแล่นล้ำเส้นกึ่งกลางถนนเป็นเหตุให้ชนรถยนต์เก๋งคันเกิดเหตุที่นายปราโมทย์ ขับนายปราโมทย์ ถึงแก่ความตาย โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ได้รับบาดเจ็บ รถยนต์เก๋งคันเกิดเหตุเสียหายจนไม่สามารถซ่อมได้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายจำนวน ๕๕๕,๑๐๘.๗๕ บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน ๕๑๙,๔๐๐ บาทนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ และบังคับให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๔ ร่วมกันชำระเงินจำนวน ๙๔,๒๗๗.๕๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน ๘๗,๗๐๐ บาทนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๓

จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ มีใช่เจ้าของรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุ จำเลยที่ ๔ เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ แต่มีใช่ผู้ขับรถยนต์โดยสารคันดังกล่าวในขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ ๒ ไม่ใช่ผู้ปกครองและไม่ได้ร่วมกิจการเดินรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุจำเลยที่ ๒ ไม่ใช่ผู้ครอบครองและไม่ได้ร่วมกิจการเดินรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุ จำเลยที่ ๔ ไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ค่าเสียหายของโจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๒ มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะรถยนต์เก๋งคันเกิดเหตุเสียหายไม่มากหากซ่อมให้อยู่ในสภาพดีค่าซ่อมไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๓ นำรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวออกขายโดยไม่สุจริต ไม่อาจสวมสิทธิเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ ๑ ที่ ๔ ได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๔ ร่วมกันชำระเงินจำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันละเมิดวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ จนกว่าจะชำระเสร็จและให้ร่วมกัน

ชำระเงินจำนวน ๘๗,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๓ พร้อมดอกเบี้ยอัตรเดียวกันนับ
ตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๕๒๕๒๓ จนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ และจำเลยที่ ๑ ที่ ๔ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๔ ร่วมกันชำระเงิน ๑๒๕,๘๐๐
บาท แก่โจทก์ที่ ๑ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ ที่ ๔ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ที่ ๔ ว่าคดีนี้เป็นคดีแพ่ง
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจำต้องถือเอาข้อเท็จจริงตาม
ที่ปราชญ์ในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาเมื่อคำพิพากษาคดีส่วนอาญา ศาลสงสัยตาม
สมควรว่าจำเลยที่ ๔ เป็นคนขับรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุหรือไม่ จึงยกประโยชน์
แห่งความสงสัยให้เป็นผลดีแก่จำเลยที่ ๔ พิพากษายกฟ้อง ถือได้ว่าศาลวินิจฉัยแล้ว
ว่าจำเลยที่ ๔ ไม่ได้กระทำความผิดหรือไม่ได้ละเมิดศาลที่วินิจฉัยในคดีส่วนแพ่งจะ
รับฟังข้อเท็จจริงตามโจทก์นำสืบว่า จำเลยที่ ๔ กระทำความผิดหรือทำละเมิดย่อมไม่
ได้นั้น เห็นว่า คดีอาญาศาลทหารกรุงเทพ (ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) วินิจฉัยว่า
พยานหลักฐานของโจทก์เท่าที่นำสืบมานั้นทำให้เกิดความสงสัยว่า จำเลยเป็นคนขับ
รถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุหรือไม่เห็นควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย
จึงพิพากษายกฟ้อง ดังนี้ ศาลที่พิพากษาคดีส่วนอาญาดังกล่าวไม่ได้ชี้ขาดว่าจำเลยที่
๔ ในคดีนี้เป็นคนขับรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุหรือไม่ ถ้าหากฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๔
ในคดีนี้เป็นคนขับรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุ ก็จะต้องชี้ขาดอีกด้วยว่าจำเลยที่ ๔ ใน
คดีนี้ได้กระทำโดยประมาทหรือไม่ เมื่อโจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้เสียหายฟ้องทางแพ่ง
เป็นคดีนี้เรียกค่าเสียหายฐานละเมิดจากจำเลยที่ ๔ โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ จึงมีสิทธินำพยาน
หลักฐานเข้าสืบให้ฟังได้ว่าจำเลยที่ ๔ เป็นคนขับรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุได้

พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์-โสภณ จันทรมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ